



Convenio N° 394 Fecha 27/06/2013

Folio 67/77 Tomo V
ACUERDO
Municipalidad de Rosario.

Secretaría de Gobierno - Dirección Gral. de Gobierno

Entre la **MUNICIPALIDAD DE ROSARIO**, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Pablo Javkin, cuya firma refrendan, el Secretario de Gobierno, Gustavo Zignago y la Secretaria de Planeamiento, Agustina González Cid, por una parte, en adelante llamada "Municipalidad" y, por la otra, **MSR CONSTRUCTORA S.A.**, inscripta en el RPC "Estatutos" al Tomo 96, Folio 13444, N°650 de fecha 22/09/2015, CUIT N°30-70882799-8, con domicilio legal en la calle Rioja N°1521, Piso 1 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, representado en este acto por el Arq. Gabriel Rolando Redolfi, D.N.I.N°17.357.365, en su carácter de Presidente del Directorio en adelante "MSR", con el patrocinio letrado del Dr. Mariano A. Todeschini; y que junto con "la Municipalidad" se denominarán al efecto del presente acuerdo como las "Partes"; suscriben el presente acuerdo conviniendo sujetarse a las cláusulas que a continuación se detallan:

ANTECEDENTES.

La empresa constructora MSR CONSTRUCTORA S.A., por intermedio del presidente de su directorio el Arq. Gabriel Rolando Redolfi elevó nota dirigida al Intendente de la Municipalidad de Rosario, Dr. Pablo Javkin con una propuesta que involucra un pleito de larga data (47 años) relativo a la Sucesión de Matilde Tassarolo.

La Sra. Matilde Tassarolo de Jaime, en el año 1976 dispone de sus bienes mediante Testamento celebrado por instrumento público (Escritura Nro: 75, pasada por ante el Escribano Eduardo M. Torres Gaffner, Titular del Registro Nro. 47).

En la cláusula 9vna. del citado Testamento, instituye un legado de beneficencia destinado a la construcción de un Hogar de Ancianos, el cual debía entregarse ya construido a una institución pública o privada de beneficencia a designarse y erigirse con el producido de varios otros inmuebles integrantes de la herencia.

El legado se cumplía con la entrega de un Hogar de Ancianos construido en el lote de terreno ubicado en la dirección catastral Dorrego 1135/49 según plano del año 1966.

Que mediante Decreto 1965 de fecha 24/10/2002 se acepta el Legado "ad referéndum del HCM".

Que en fecha 19/11/02 el Concejo Municipal ratifica mediante Decreto 22.139 la aceptación del legado.

Que fecha 07/11/2011 mediante Decreto 36724 el Concejo Municipal solicita al DEM amplíe la ratificación dispuesta por el Decreto 22.139 respecto de los inmuebles que acrecen el legado.

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Arq. Mag. AGUSTINA GONZALEZ CID
Secretaria de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

MSR CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXVI - FOLIO 193

Finalmente, en fecha 22/11/2011 el DEM dicta Decreto 2837 ampliando el alcance del Decreto 22.139 en relación a los inmuebles que acrecen el legado.

Por Sentencia Nro. 1774 del 30/07/2013 (ratificándose lo resuelto por Resolución Nro. 132/12), dictada en los autos caratulados "TESSAROLO DE JAIME, MATILDE S/ SUCESION TESTAMENTARIA" Expte. N°842/76, CUIJ N° 21-01130145-9 Juz. Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rosario, la Municipalidad ha sido instituida como Legataria y por lo tanto beneficiaria del legado de beneficencia instituido por la Sra. Tessarolo Vda. de Jaime en su testamento.

Que hoy la citada sucesión se encuentra fallida, atento el pedido de quiebra formulado por el Dr. Marcos Peyrano, autos "TESSAROLO, MATILDE - SUCESIÓN S/QUIEBRA" Expte. CUIJ 21-01601309- Juz. Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 15ª Nominación de Rosario.

Han transcurrido 47 años y a la fecha la Municipalidad de Rosario no cuenta con la posesión del legado, ya que ésta la detenta la Sindicatura.

Que pretendiendo cuestionar la legitimidad del crédito del Dr. Marcos Peyrano, que diera origen al pedido de quiebra del sucesorio, la Municipalidad de Rosario inició ante el mismo juzgado concursal sendos juicios de inexistencia persiguiendo la declaración de nulidad de la tramitación (apremio), origen del crédito y del pedido de quiebra (CUIJ nros. 21-01604985-6 y 21-01603363-1), ambos con rechazo de la demanda (con imposición de costas a la actora) y sentencias apeladas.

Que la Secretaría de Planeamiento y la Dirección Gral. de Fiscalización Urbanística de la Municipalidad de Rosario han emitido informe detallado sobre los aspectos que son de su competencia.

Que atento:

- a. el tiempo transcurrido - 47 años -;
- b. la litigiosidad del proceso sucesorio;
- c. la existencia de un proceso concursal - hoy quiebra - que imposibilita disponer de los bienes inmuebles para dar cumplimiento a legado instituido por la Sra. Tessarolo;
- d. lo dispuesto por el Juzgado interviniente en el juicio sucesorio - decreto de fecha 23 de Mayo del 2023-, en cuanto a que "previo" a emitir resolución relativa al cumplimiento del legado, se requiere la finalización del proceso falencial;

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Arg. Mra. AGUSTINA GONZÁLEZ CID
Secretaría de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII - FOLIO 193

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

- e. la necesidad de poder dar cumplimiento a la voluntad de la causante;
- f. la búsqueda de evitar la pérdida de derechos y;
- g. obtener beneficios para los adultos mayores y la ciudadanía en general;

La Municipalidad de Rosario ha resuelto, aceptar la propuesta formulada por la firma MSR Constructora S.A. y en consecuencia celebrar el presente Acuerdo, el cual se registrará por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto

El presente acuerdo versa sobre:

- a. La construcción de 1300m² (Un mil trescientos) de edificación cuya calidad y especificaciones constan en el Anexo I que integra el presente acuerdo. La empresa constructora será MSR Constructora S.A. El lugar de construcción será determinado por la Municipalidad de Rosario, pudiendo llevarse adelante en uno o más lugares, sujeto a decisión del Municipio.
- b. La finalización de los trámites judiciales y administrativos necesarios a fin de poder cumplir con la voluntad de la testadora. Atento a que lo instituido es un legado de beneficencia, el mismo se dará por cumplido con la construcción y/o ampliación de metros destinados a la atención de la comunidad toda, y especialmente de los adultos mayores, cumpliéndose con ello un mayor y más eficaz destino para la ciudadanía, en forma descentralizada entre los distintos barrios que componen Rosario.
- c. Desinteresar en forma total - costas y costos - a la Sindicatura designada en los autos: "Tessarolo vda. de Jaime, Matilde -Sucesión Testamentaria s/Quiebra" Expte. Nro. 597/11 en trámite por ante el Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 15ta. Nom. de Rosario.
- d. Desinteresar a todos los acreedores verificados en el proceso de quiebra, cancelando sus créditos, incluyéndose el crédito correspondiente al Dr. Marcos Peyrano, en especial el crédito que en carácter de costas judiciales (honorarios, aportes y gastos y cualquier otro concepto tanto de instancia administrativa como judicial) tiene contra la Municipalidad de Rosario y que surge de los autos: "Municipalidad de Rosario c/Peyrano Marcos y Ot. s/Demanda de Inexistencia" Expte. 1104/13; Municipalidad de Rosario c/Peyrano Marcos s/Demanda de Inexistencia" Expte. 750/12, y "Tessarolo vda. de Jaime s/Sucesión" Expte. Cuij Nro. 21-01130145-9, "Tessarolo vda. de Jaime, Matilde-Sucesión

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Arq. MARÍA AGUSTINA GONZÁLEZ CID
Secretaría de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

MSR CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL B. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO

Testamentaria s/Quiebra" Expte. Nro. 597/11 en trámites por ante los Juzgados de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ta y 15ta. Nom. de Rosario, en todas sus instancias e incidencias, y de cualquier otro trámite (judicial y/o extrajudicial) que tenga vinculación u origen en el legado en cuestión.

SEGUNDA: Obligaciones de las partes.

MSR se obliga a:

- a. Realizar el proyecto definitivo (legajos técnicos) en un todo de acuerdo al Anteproyecto que la Municipalidad le solicite el que se ajustará a lo establecido en la cláusula PRIMERA (punto a).
- b. Pagar todos los gastos que ello demande, incluyendo los aportes profesionales y tasas de revisión de planos e inspección de obra que correspondan para su ejecución.
- c. Ejecutar la obra de 1300 m2 conforme las especificaciones técnicas del Anexo I y dentro del plazo de 12 meses corridos a partir de notificación fehaciente del anteproyecto total o los anteproyectos parciales, de cada proyecto. Las partes acuerdan que el plazo pactado podrá prorrogarse excepcionalmente por otro igual, en el caso de darse situaciones contempladas en el Código Civil y Comercial (caso fortuito, fuerza mayor, o por el atraso en el otorgamiento de los permisos y/o habilitaciones y/o trámites a cargo de la Municipalidad.
- d. Abonar todos los créditos, honorarios, aportes y gastos en la quiebra de la Sucesión, siempre y cuando resulten impagos y exigibles a la fecha, a fin de obtener la conclusión de la misma por avenimiento y/o pago total, evitándose la subasta judicial de todos los inmuebles integrantes del acervo hereditario.
- e. Abonar los honorarios que se encuentren vigentes y sean en su caso reclamables, de todos los profesionales que hayan intervenido en autos "Tessarolo de Jaime, Matilde s/Sucesión Testamentaria" (Expte. Nro. 842/76), "Tessarolo vda. de Jaime, Matilde c/Milani vda. De Del Bo s/Demanda" (Exptes. Nros. 444/05 y 515/07) y en su caso los aportes a ambas Cajas al 100% y/o gastos y/o sellados y/o tasas, de todas sus instancias e incidencias derivados de dichos honorarios, solo en caso de corresponder y resultar exigibles, liberando a la Municipalidad de Rosario de cualquier gasto, sellados, tasas, aportes al 100% o costas que pudiera adeudarse o el juzgado hubiere determinado y/o determine a futuro para la transferencia de los bienes, aún cuando dichos gastos y/o sellados lo fueran sobre el inmueble designado originariamente para la construcción del Hogar de Ancianos, como así también cualquiera de los otros bienes que deben disponerse para la construcción del mismo, de forma tal

Dr. GUSTAVO VIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Arq. Mag. JUSTINA GONZÁLEZ CID
Secretaria de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII FOLIO 193

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

que sean en definitiva transferidos a nombre de MSR o bien de quien esta última determine en el futuro.

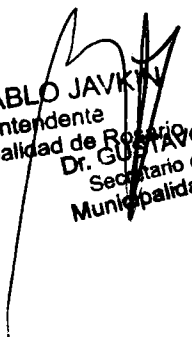
f. Obtener carta de pago total y definitiva del Dr. Marcos Peyrano, incluido los aportes profesionales, por los honorarios devengados a su favor en los Autos: "MUNICIPALIDAD DE ROSARIO C/PEYRANO, MARCOS Y OT. S/DEMANDA DE INEXISTENCIA" Expte. Nro. 1104/13 - CUIJ 21-01604985-6 y "MUNICIPALIDAD DE ROSARIO C/PEYRANO, MARCOS LISANDRO Y OT. S/DEMANDA DE INEXISTENCIA" Expte. Nro. 750/12 - CUIJ 21-01603363-1, y/o cualquier honorario determinado o a determinarse en cualquiera de los litigios vinculados a los autos: "Tessarolo vda. de Jaime, Matilde s/Sucesión Testamentaria" y "Tessarolo vda. de Jaime - Sucesión Testamentaria s/Quiebra" (Expte. Nro. 50/2011), en todas las instancias y/o incidencias.

g. Cancelar los honorarios y aportes de la Sindicatura interviniente en la quiebra del Sucesorio y abonar la totalidad de los créditos verificados, que no se encontraren ya cancelados y en caso de corresponder.

h. Abonar a los abogados que actuaron en representación de la Municipalidad de Rosario los honorarios y el 100% de los aportes profesionales que resulten de la regulación que determine el Tribunal en aquellas instancias y/o incidencias en las cuales ha resultado vencedora la Municipalidad de Rosario, siempre y cuando sean exigibles a la fecha y se encuentren vigentes y todo otro gasto que pudiere surgir y que en este convenio no se encuentre previsto (relacionado con el objeto del presente).

i. De haberse dado las condiciones legales y procesales en la totalidad de los expedientes que posibiliten el cumplimiento del legado conforme los términos del presente acuerdo y sus cláusulas adicionales y complementarias detalladas en este acto, MSR Constructora S.A. a los fines de garantizar la totalidad de los metros a construir y en la calidad indicada a satisfacción de la Municipalidad de Rosario conforme Anexo, que garantice responder ante cualquier incumplimiento de lo comprometido, luego de vencido el plazo de intimación previamente acordado, simultáneamente con la adjudicación del inmueble sito en la calle Moreno 1550/60 (Secc. Catastral 1°, Manzana 262, Gráfico 18) constituirá una hipoteca en primer grado y a favor de la Municipalidad de Rosario sobre el mismo por la suma de \$300.000.000.- (pesos trescientos millones).

Dicha cifra se ajustará al momento de la constitución de la hipoteca por la suma que resulte necesaria para cubrir el costo de construcción de los 1.300mts2 detallados en la cláusula Primera.



Dr. PABLO JAVKIN

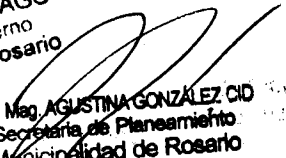
Intendente

Municipalidad de Rosario

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO

Secretario de Gobierno

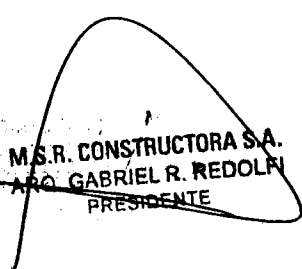
Municipalidad de Rosario



Arq. Mag. AGUSTINA GONZALEZ CID

Secretaria de Planeamiento

Municipalidad de Rosario



M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.

ABO. GABRIEL R. REDOLFI

PRESIDENTE



Dr. MARIANO A. TODESCHINI

ABOGADO

LIBRO XXIII - FOLIO 193

La Hipoteca tendrá vigencia hasta la ejecución de la totalidad de las obras (1.300 mts2) indicadas por la Municipalidad

Por su parte la Municipalidad de Rosario, se compromete a suscribir toda la documentación necesaria a los fines de su levantamiento dentro de los 60 días de finalizadas las obras y recepción definitiva de la misma, a requerimiento fehaciente de MSR Constructora SRL.

Las partes acuerdan también, que dicha hipoteca podrá ser sustituida en cualquier momento por MSR Constructora S.A. para lo cual deberá ofrecer un inmueble cuyo valor de mercado cubra la suma de la hipoteca constituida, presentando a tal efecto, dos tasaciones hechas por inmobiliarias de reconocida trayectoria en la ciudad. Para este supuesto, la Municipalidad de Rosario deberá suscribir la documentación que fuere necesaria a tal fin, a simple requerimiento.

El costo y los gastos totales de constitución, levantamiento y/o sustitución de la garantía hipotecaria, acordada en esta cláusula, estarán a cargo de la empresa constructora MSR.

La MUNICIPALIDAD DE ROSARIO se obliga a:

a. notificar a MSR en un plazo de 6 (seis) meses, desde la toma de posesión y transferencia a favor de MSR y constitución de hipoteca a favor de la Municipalidad, el o los anteproyectos relativo a la construcción de los 1300 m2 comprometidos en el o los inmuebles individualizados por el municipio, a través de la Secretaría correspondiente. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 3 meses más.

Vencida la prórroga referida, y para el supuesto caso de que la Municipalidad no hubiere informado la totalidad de los inmuebles donde deberán realizarse la construcción de los 1.300mts2, y/o no hubiere informado a MSR Constructora SA, el o los anteproyectos a ejecutarse, quedará facultada - previa intimación fehaciente por 15 días - a sustituir la garantía hipotecaria en el mismo grado de privilegio; a tales efectos deberá ofrecer un inmueble cuyo valor de mercado cubra la suma de la hipoteca constituida, o en su defecto cubra el monto proporcional de la obra que falte realizarse, presentando dos tasaciones hechas por inmobiliarias de reconocida trayectoria en la ciudad.

Transcurrido doce (12) meses sin que la Municipalidad no individualice ningún inmueble en donde ejecutar la obra comprometida y/o anteproyectos, MSR se encontrará facultada a reducir la garantía hipotecaria al 50% del valor originario,

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Arq. Mag. AGUSTINA GONZALEZ CID
Secretaria de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII - FOLIO 193

acordándose iguales facultades sustitutivas; en el mismo supuesto y transcurridos 36 meses, MSR quedará facultada a solicitar el levantamiento de la hipoteca constituida, conforme los términos establecido en la presente cláusulas, en ambos casos se requerirá intimación previa fehaciente por 15 días.

Se deja constancia, que vencido el plazo de 36 meses y levantada la hipoteca, quedarán vigentes la totalidad de las obligaciones asumidas por la partes en éste acuerdo.

b. Inspeccionar la obra.

c. Elaborar acta de recepción de la obra. A tal efecto se suscribirá conjuntamente con MSR un Acta de Recepción Provisoria. Se establece un plazo (60) días para la recepción definitiva y de garantía conforme las normas del CCyCN.

d. a suscribir la documentación -en caso de ser ello necesario- para la toma de posesión y transferencia de dominio de los bienes remanentes del Sucesorio Tessarolo a MSR o a quien ésta determine en el futuro siendo los mismos, los ubicados en la calle Dorrego 1135/1149 (Secc. Catastral 1°, Manzana 177, Gráficos 33 y 39) y Moreno 1550/60 (Secc. Catastral 1°, Manzana 262, Gráfico 18) conforme planos que se adjuntan y forman parte del presente.

Esta obligación queda supeditada a la obligación asumida por MSR Constructora SA de constitución en forma simultánea y concomitante a la toma de posesión y transferencia, de la garantía hipotecaria detallada en la Cláusula Segunda Inc. i.-

TERCERA: Plazos.

Los plazos establecidos mediante el presente acuerdo son perentorios e improrrogables, previa intimación por medio fehaciente por un plazo de 15 (quince) días, se aplicará:

- a) multa diaria por cada día de retraso, de US\$ 200,00 (dólares estadounidenses doscientos) a cotización MEP, para el caso de incumplimiento en el inicio de las obras, sea que se trate de un único proyecto, o proyectos parciales en distintos inmuebles sin causa justificada. El plazo de inicio de obra se computará a partir de la notificación de cada proyecto por parte de la Secretaría de Planeamiento.
- b) multa diaria de US\$ 200,00 (dólares estadounidenses doscientos) a cotización MEP, para el supuesto de inejecución o suspensión de obras por un plazo mayor a 15 días sin causa justificada. Dicha suspensión quedará verificada con las inspecciones realizadas por la repartición municipal correspondiente.

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

Arq. Mag. AGUSTINA GONZÁLEZ CID
Secretaria de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII - FOLIO 193

- c) Ejecución de la garantía hipotecaria, pasado los 60 días de transcurrido algunos de los supuestos del inciso a y b .

CUARTA: Responsabilidad por vicios.

MSR será responsable respecto de la obra ejecutada acorde a lo establecido a los arts. 1051 CCyCN ss. y cc. (vicios aparentes, ocultos/redhibitorios)

QUINTA: Indemnidad

MSR asume mantener a la MUNICIPALIDAD indemne por todos los reclamos, quejas, daños, pérdidas, penalidades, multas, acciones judiciales y/o administrativas, que se originen por la ejecución de la obra, debiendo asumir y abonar los costos, costas y gastos, incluyendo honorarios legales que dichas acciones traigan aparejadas, cualquiera fuera la naturaleza de las mismas, que ambas partes reciban y/o deban abonar como consecuencia o con motivo de sus acciones u omisiones o cualquier evento de incumplimiento de sus obligaciones emergentes del presente convenio y/o de las obligaciones que les corresponda por disposición legal y afrontará todo reclamo o denuncia que los terceros formulen ante cualquier organismo por consecuencias que resulten del cumplimiento del presente.-

SEXTA: Ejecución e incidencias judiciales

Las partes acuerdan en forma expresa que no serán exigibles a MSR ninguna de las obligaciones establecidas en el presente, hasta tanto no se obtenga:

- a. el levantamiento definitivo de la quiebra;
- b. la extinción de los procesos conexos a la misma;
- c. la resolución judicial que autorice el cumplimiento del legado como ha sido propuesto en el proceso sucesorio (de acuerdo a lo aquí acordado);
- d. se haga efectiva la entrega de la posesión y transferencia de dominio de los inmuebles del legado a MSR sitios en la calle Dorrego 1135/1149 y Moreno 1550/60 o a quien esta designe y;
- e. de ser judicialmente requerida, la aceptación por parte de las administradoras provisorias de la herencia y de la Sindicatura del cumplimiento del legado en el modo aquí acordado y propuesto en el juicio sucesorio.-

Teniendo en consideración la multiplicidad de gestiones y presentaciones judiciales tendientes al cumplimiento de la totalidad de

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Arq. Mag. AGUSTINA GONZALEZ CID
Secretaria de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARC. GABRIEL R. REDOLEI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TOBESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII - FOLIO 193

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

los presupuestos establecidos como requisitos previos al nacimiento, ejecución y exigibilidad de las obligaciones establecidas en el acuerdo celebrado, las partes acuerdan que se realizarán todas las presentaciones judiciales necesarias tendientes a que la resolución N° 1774 de fecha 30 de julio de 2013 dictada en el proceso sucesorio, adquiera firmeza y de esa manera, quede incuestionada la designación de legatario por parte de la Municipalidad de Rosario.

Asimismo, ambas partes acuerdan que a simple requerimiento, brindarán la colaboración necesaria, efectuando las presentaciones y/o prestando las conformidades pertinentes de acuerdo a lo aquí acordado y llevarán adelante, llegado el caso, las actuaciones judiciales necesarias para la consecución del fin aquí establecido.

Finalmente, y para el supuesto de que no se lograra obtener algunas de las opciones enumeradas en el 1er párrafo de ésta cláusula (a, b, c, d y e), y en consecuencia resulte de cumplimiento imposible alguna de las obligaciones asumidas para cualquiera de las partes firmantes, se dará por decaído el presente acuerdo, y todo se retrotraerá al estado anterior a la firma del mismo, entendiéndose a éste por no celebrado.

SEPTIMA: Notificación electrónica. Jurisdicción

En cumplimiento del Decreto 1172/20 sus resoluciones y/o toda aquella regulación que las modifique y/o complemente en el futuro las partes intervinientes fijan los siguientes domicilios electrónicos: la Municipalidad de Rosario en notificacionesjudiciales@rosario.gov.ar y la firma MSR en gabrielredolfi@yahoo.com.ar y anaredolfi1@gmail.com dejando expresamente aclarado que la Municipalidad de Rosario cumple con la Ley 25.326 sobre Protección de Datos Personales.

OCTAVA. DE FORMA. Normativa Municipal:

A los efectos pertinentes, la Ley Orgánica de las Municipalidades (L.O.M.) N° 2756 que en su Art. 18 textualmente dice: "Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la Corporación arbitrará dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcrita en toda escritura pública o contrato que se celebre con los particulares".

Se transcribe a continuación la Resolución N° 184/82: "Visto que resulta necesario proveer lo pertinente, a fin de que en todo contrato en el cual participe esta Municipalidad, conste el domicilio real de la contraparte, se resuelve: 1-En todos los contratos en los cuales esta

Dr. GUSTAVO ZENAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

Ar. Mag. AGUSTINA GONZÁLEZ CID
Secretaria de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII - FOLIO 193

Municipalidad sea parte, deberá colocarse el domicilio real de la contraparte. Cuando se tratare de sociedades, además deberá colocarse con indicación de sus titulares, el domicilio real de los socios solidarios. 2-Mientras subsistan los efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a la repartición correspondiente, según el contrato que se trate, si así no hiciere, toda notificación efectuada al domicilio denunciado en el contrato surtirá total efecto. 3-Esta resolución deberá insertarse obligatoriamente en todo contrato, como parte integrante del mismo. 4-Inserta por la Subsecretaría de Hacienda y con conocimiento de la Contaduría General y de la Dirección General de Finanzas, archivar". A fin de dar debido cumplimiento a la resolución transcrita, la Municipalidad constituye domicilio en calle Buenos Aires Nro. 711, y MSR en Rioja Nro. 1521, Piso 1 de Rosario

Se transcribe también el art. 55 de la Ordenanza de Contabilidad (Decreto - Ordenanza 19975/57): "No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros en los casos siguientes: a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos; b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las ordenanzas que los dispongan en dos o más periodos financieros, siempre que resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el crédito fijado para el periodo de vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular los pagos según la distribución por periodos que serán indicados por la ordenanza correspondiente; c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los periodos siguientes los créditos que permitan atender las erogaciones". Se deja expresamente acordado que de acuerdo a la norma transcrita la Municipalidad de Rosario se reserva el derecho de rescindir el presente contrato, sin indemnización y sin perjuicio de los derechos del acreedor, si el Concejo Municipal no aprobase en los ejercicios siguientes las partidas presupuestarias necesarias para atender las erogaciones pactadas.-

Se transcribe a continuación el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, que forma parte integrante de este acuerdo; "Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la notificación de la sentencia respectiva, la forma de

Dr. GUSTAVO ZIGNAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Arq. Mag. AGUSTINA GONZALEZ CID
Secretaría de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO

Dr. PAOLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

verificar el pago. Esta prescripción formara parte integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio, y que deberá ser transcrita en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares", y la resolución 184/82 que forma parte del presente "Visto que resulta necesario proveer lo pertinente a fin de que todo contrato en el cual participe esta Municipalidad, conste el domicilio real de la contraparte, se resuelve: 1- En todos los contratos den los cuales esta Municipalidad sea parte, deberá colocarse con indicación de sus titulares, el domicilio real de los socios solidarios. 2- Mientras subsistan los efectos contractuales, todo cambio de domicilio deberá notificarse por escrito a la repartición correspondiente, según el contrato de que se trate, Si así no se hiciere, toda notificación efectuada al domicilio denunciado en el contrato, surgirá total efecto. 3- Esta resolución deberá insertarse obligatoriamente en todo contrato, como parte integrante del mismo. 4- Insertar por la Subsecretaria de hacienda, y con conocimiento de la Contaduría General y de la Dirección General de Finanzas, archivar"

Estando en un todo de acuerdo, suscriben las Partes 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Rosario, a los 27 días de junio de 2023.-

Dr. GUSTAVO ZIONAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Am. MAGUSTINA SONTALEZ CID
Secretaria de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII - FOLIO 193

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REGOLFI
PRESIDENTE

- Puertas interiores, marco de chapa N° 18, hojas puerta placa en madera para pintar.

Pisos y revestimientos

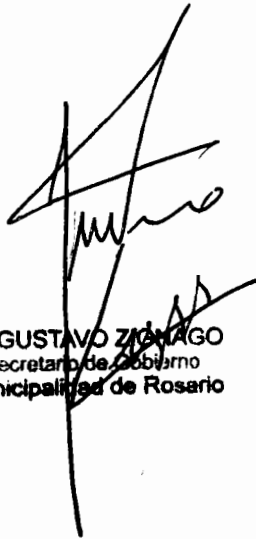
- Piso de baldosas cerámicas esmaltadas monococción, tránsito intenso.
- Pisos y revestimiento baño, cerámico esmaltado.
- Zócalos de cerámico o madera.

Artefactos

- Losa sanitaria blanca, marca Roca o Ferrum o similar.
- Bacha de cocina en acero inoxidable.
- Mesada de cocina en granito gris mara.
- Griferías baño de primera calidad, marca FV o similar.

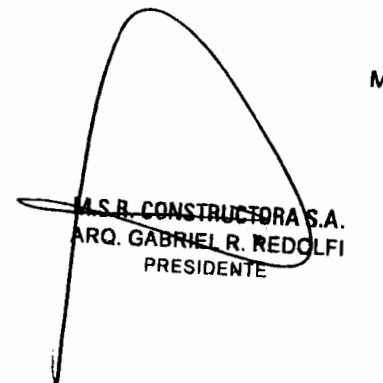
Pintura

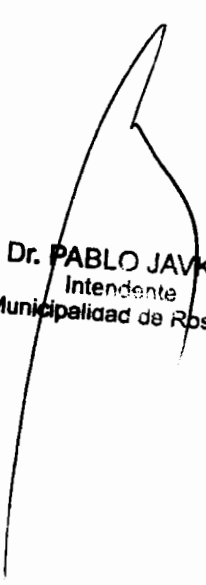
- Pintura interior en látex acrílico primera marca, color champagne suave, en paredes.
- Pintura de cielorrasos baños y cocina en látex para cielorrasos anti hongos, primera marca, color blanco.
- Pintura exterior elastomérica, primera marca.
- Pintura en hormigón a la vista de cielorrasos, laca mate, primera marca.
- Herrería pintada con esmalte sintético, previa imprimación antióxido.


Dr. GUSTAVO ZÚÑIGA
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario


Arq. Mag. AGUSTINA GONZÁLEZ CID
Secretaría de Planeamiento
Municipalidad de Rosario


Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXIII - FOLIO 193

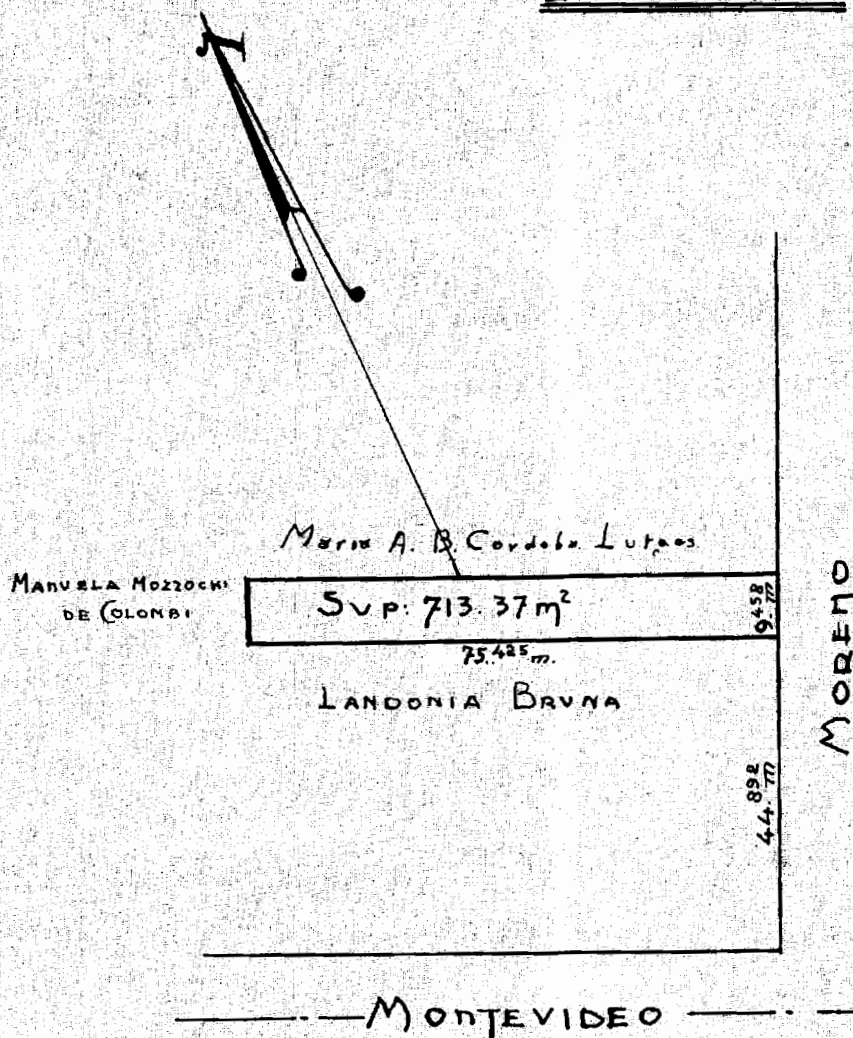

I.S.B. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE


Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

CAF: 18

PROPIEDAD DE DON
Antonio José Matías GRANADOS

ESCALA 1:1000



Dr. PABLO JAVKIN
 Intendente
 Municipalidad de Rosario

Leonardo Santa Cruz

Angel M. Languiñaly

Arg. Mag. ACHETTA GONZALEZ CID
 Secretario de Gobierno
 Municipalidad de Rosario

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
 ABOGADO
 LIBRO XXIII - FOLIO 193
 Dr. GUSTAVO MAGNAGO
 Secretario de Gobierno
 Municipalidad de Rosario

ZEBALLOS DR. ESTANISLAO
(Código: 97150) Altura: 2000

MORENO MARIANO
(Código: 69400) Altura: 1500

[illegible]

(Código: 28100) Altura: 1500

BALCARCE

~~M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.~~
~~ARQ. GABRIEL R. REDOLEY~~
~~PRESIDENTE~~

Arq. Mag. AGUSTINA GONZÁLEZ CID
Secretaría de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

Dr. GUSTAVO GARCIA
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

15



DIRECCION GENERAL DE TOPOGRAFIA Y CATASTRO
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

Sección: 01 Manzana: 262

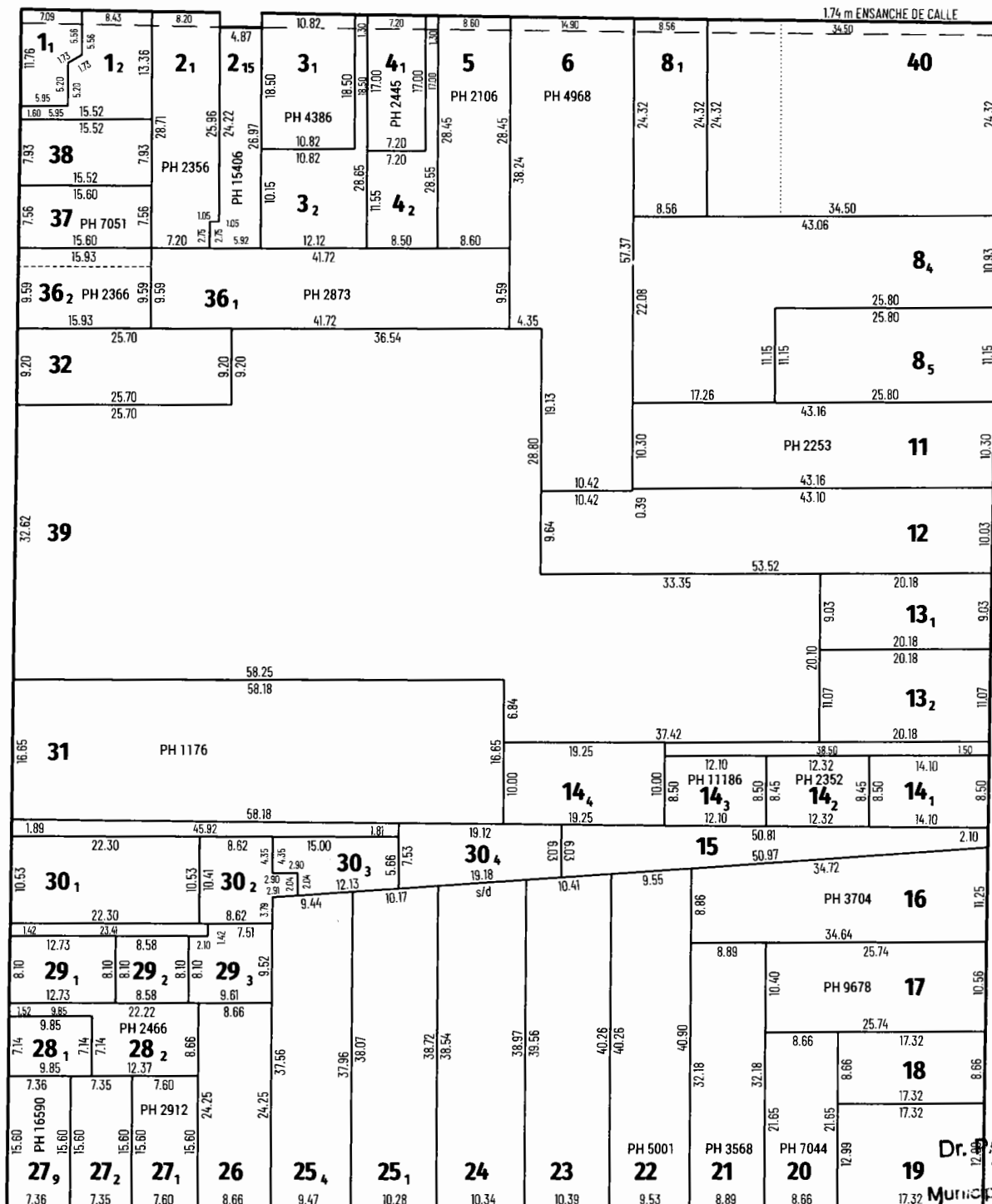


Dirección General de Gobierno
 FOLIO
 75
 MUNICIPALIDAD DE ROSARIO



SAN JUAN
(Código: 85650) Altura: 1800

DORREGO MANUEL
(Código: 47050) Altura: 1100



ITALIA
(Código: 59050) Altura: 1100

Paseo Ciudadano Ilustre Padre Michel Saba

Dr. PABLO JAVKIN
Intendente
Municipalidad de Rosario

MENDOZA
(Código: 67550) Altura: 1800

Dr. MARIANO A. TODESCHINI
ABOGADO
LIBRO XXXI - FOLIO 193

M.S.R. CONSTRUCTORA S.A.
ARQ. GABRIEL R. REDOLFI
PRESIDENTE

Arq. Mag. AGUSTINA GONZALEZ CID
Secretaría de Planeamiento
Municipalidad de Rosario

Dr. GUSTAVO ZIONAGO
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Rosario

16



DIRECCION DE CARTOGRAFIA
DIRECCION GENERAL DE TOPOGRAFIA Y CATASTRO
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO



Sección: 01 Manzana: 177

